

HỢP ĐỒNG CUNG CẤP GIẢI PHÁP HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ
Số: 232-2026/HDGH/PMBK-DOVANVINH

- Căn cứ Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24 tháng 11 năm 2015 của nước Cộng hòa XHCN Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Giao dịch điện tử số 51/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ theo nhu cầu và khả năng của các bên;

Hôm nay, ngày 01 tháng 08 năm 2026, chúng tôi gồm:

Bên sử dụng dịch vụ : HỘ KINH DOANH ĐỖ VĂN VINH
(sau đây gọi là “Bên A”)

Người đại diện : ÔNG ĐỖ VĂN VINH
Chức vụ : Chủ hộ
Địa chỉ : 12/161 Hoàng Thế Thiện, Phường Đông Hải, TP Hải Phòng
Mã số thuế : 034068007009
Số điện thoại : 0946089999
Email :
Số tài khoản (VND) :
Mở tại ngân hàng :

Bên cung cấp dịch vụ : CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN VÀ ỨNG DỤNG
(sau đây gọi là “Bên B”) **PHẦN MỀM BÁCH KHOA**

Người đại diện : Ông Vũ Văn Lũng
Chức vụ : Giám đốc
Địa chỉ : Số 561 Nguyễn Bình Khiêm, Phường Đông Hải, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam
Mã số thuế : 0202029650
Số điện thoại : 02253.653.096
Email : phanmembachkhoa@pmbk.vn
Số tài khoản (VND) : 1015133542
Mở tại ngân hàng : Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Hải Phòng

Sau khi thỏa thuận và thống nhất, các bên đồng ý ký kết hợp đồng với các điều khoản và điều kiện như sau:

Điều 1: Nội dung hợp đồng.

- 1.1 Bên B đồng ý cung cấp và Bên A đồng ý sử dụng giải pháp hóa đơn điện tử Hóa đơn Bách Khoa và các dịch vụ kèm theo (theo thỏa thuận tại Điều 3 của hợp đồng này).
- 1.2 Bên B đảm bảo cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử cho Bên A với các nội dung theo thỏa thuận như sau:
- 1.3 Kích hoạt và cung cấp tài khoản truy cập hệ thống quản lý hóa đơn Hóa đơn Bách Khoa.
- 1.4 Hướng dẫn sử dụng phần mềm hóa đơn điện tử theo quy định của nhà nước về hóa đơn điện tử.
- 1.5 Đảm bảo an toàn, bảo mật và hỗ trợ sử dụng dịch vụ bằng tất cả các kênh hỗ trợ trong suốt quá trình sử dụng dịch vụ của nhà cung cấp Hóa đơn Bách Khoa.
- 1.6 Bên A đăng ký và sử dụng phần mềm Hóa đơn điện tử “Hóa đơn Bách Khoa”.

Điều 2: Giá trị hợp đồng.

- 2.1 Giá trị hợp đồng: tính theo giá trị của phụ lục đính kèm
- 2.2 Trong trường hợp nâng cấp và cập nhật bên B sẽ thông báo trước cho bên A và tiến hành cập nhật nâng cấp cơ bản những thay đổi mới nhất về chính sách thuế và các tính năng tiện ích mới.

Điều 3: Thanh toán.

- 3.1 Bên A thanh toán cho Bên B 100% giá trị hợp đồng trong vòng 07 ngày kể từ ngày ký hợp đồng. Bên B có trách nhiệm xuất hóa đơn cho Bên A trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được thanh toán và chứng từ thanh toán.
 - Chứng từ thanh toán bao gồm:
 - + Hợp đồng cung cấp giải pháp.
 - + Chứng từ ngân hàng hoặc phiếu thu.
- 3.2 Hình thức thanh toán:
 - Bên A sẽ thanh toán cho Bên B theo hình thức chuyển khoản bằng đồng Việt Nam
 - Bên A chịu trách nhiệm về chi phí liên quan đến việc thanh toán để đảm bảo Bên B nhận được đầy đủ số tiền ghi trên hóa đơn.

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của Bên A.

- 4.1 Có quyền chủ động và chịu trách nhiệm trước pháp luật về thông tin trên hóa đơn trong quá trình sử dụng hóa đơn điện tử.
- 4.2 Có quyền phát hành số lượng hóa đơn theo nhu cầu và thực tế đăng ký với Bên B
- 4.3 Được Bên B tư vấn, hỗ trợ giải đáp thắc mắc, hỗ trợ kỹ thuật và khắc phục sự cố liên quan đến hệ thống hóa đơn điện tử.
- 4.4 Có quyền khiếu nại về những sai sót trong việc cung cấp dịch vụ của Bên B theo quy định
- 4.5 Phối hợp, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để Bên B thực hiện khảo sát hiện trạng hệ thống như: phần mềm kế toán, quản lý khách hàng, phần mềm bán hàng... của Bên A để Bên B có phương án tốt nhất triển khai giải pháp hóa đơn điện tử cho Bên A
- 4.6 Trong trường hợp phải tích hợp phần mềm Hóa đơn điện tử với hệ thống phần mềm của Bên A do bên thứ ba cung cấp (phần mềm kế toán, phần mềm quản lý khách hàng,...), Bên A chịu trách nhiệm làm việc với đơn vị phát triển phần mềm trên để tích hợp với phần mềm hóa đơn điện tử Bên B. Toàn bộ chi phí phát sinh

mà bên thứ ba yêu cầu liên quan tới việc tích hợp này (nếu có) sẽ do Bên A chịu trách nhiệm.

- 4.7 Cung cấp các thông tin khởi tạo hóa đơn một cách chính xác, trung thực, chịu trách nhiệm trước pháp luật với những thông tin này. Tự chịu trách nhiệm bảo mật dữ liệu hóa đơn điện tử và thực hiện cơ chế nội bộ sao lưu dữ liệu nhằm đảm bảo an toàn dữ liệu của Bên A.
- 4.8 Chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc phát hành, sử dụng hóa đơn điện tử cũng như mọi thiệt hại xảy ra do lỗi của Bên A trong quá trình sử dụng, quản lý hệ thống hóa đơn điện tử.
- 4.9 Thanh toán đầy đủ và đúng thời hạn phí dịch vụ cho Bên B theo quy định tại hợp đồng này.
- 4.10 Khi có sự cố dịch vụ, Bên A phải có thông báo cho đầu mối liên hệ của Bên B để cùng phối hợp xử lý. Mọi sự cố về thông tin thuộc phạm vi Bên A đảm nhận, Bên A có trách nhiệm sửa chữa kịp thời để phục hồi thông tin.

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Bên B.

- 5.1 Được Bên A thanh toán đầy đủ và đúng hạn theo quy định tại Điều 3 của hợp đồng này.
- 5.2 Yêu cầu Bên A cung cấp thông tin cần thiết liên quan đến việc cung cấp giải pháp. Kiểm tra, giám sát việc sử dụng của Bên A theo quy định của pháp luật.
- 5.3 Không chịu trách nhiệm về các thông tin, nội dung của Bên A thông qua việc sử dụng giải pháp hóa đơn điện tử do Bên B cung cấp.
- 5.4 Thực hiện việc cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử cho Bên A phù hợp với nội dung công việc và kế hoạch triển khai dự kiến đã thống nhất để đảm bảo Bên A vận hành được hệ thống hóa đơn điện tử.
- 5.5 Hỗ trợ giải đáp thắc mắc về nghiệp vụ theo quy định của pháp luật, hỗ trợ kỹ thuật và khắc phục sự cố liên quan đến hệ thống hóa đơn điện tử khi nhận được yêu cầu của Bên A.
- 5.6 Bảo mật dữ liệu khách hàng của Bên A và các thông tin liên quan đến hợp đồng này. Hướng dẫn Bên A quy trình sao lưu hóa đơn điện tử.
- 5.7 Không chịu trách nhiệm về các lỗi xảy ra do phần mềm cài đặt khác không tương thích với hệ thống hóa đơn điện tử.
- 5.8 Không chịu các trách nhiệm pháp lý liên quan đến việc phát hành, sử dụng hóa đơn điện tử của Bên A, trừ trường hợp các trách nhiệm này phát sinh trực tiếp do lỗi hệ thống kỹ thuật của Hóa đơn Bách Khoa.

Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của nhà cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử Hóa đơn Bách Khoa.

- 6.1 Đảm bảo xây dựng phần mềm hóa đơn điện tử theo đúng quy định của nhà nước.
- 6.2 Đảm bảo an toàn, bảo mật và hỗ trợ sử dụng dịch vụ bằng tất cả các kênh hỗ trợ trong suốt quá trình sử dụng dịch vụ của nhà cung cấp Hóa đơn Bách Khoa.
- 6.3 Đảm bảo lưu trữ những thông tin của Bên A một cách an toàn và chỉ được sử dụng những thông tin này vào các mục đích khác khi có sự đồng ý bằng văn bản của Bên A.
- 6.4 Hỗ trợ giải quyết những ý kiến, vướng mắc và khiếu nại của Bên A trong trường hợp cần thiết.
- 6.5 Nhà cung cấp có quyền tạm ngưng cung cấp dịch vụ và thông báo bằng văn bản trong thời hạn 10 ngày cho các bên liên quan được biết trong các trường hợp sau:
 - Thông tin đăng ký sử dụng của Bên A không đầy đủ và chính xác.
 - Không thanh toán đúng hạn phí sử dụng dịch vụ.

- Bên A giải thể hoặc phá sản theo đúng quy định của pháp luật.
 - Khi có yêu cầu bằng văn bản của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
- 6.6 Trong trường hợp tạm ngừng cung cấp dịch vụ, nhà cung cấp Hóa đơn Bách Khoa vẫn đảm bảo thực hiện các nghĩa vụ liên quan đến lưu trữ, bảo mật những thông tin của Bên A trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng

Điều 7: Tạm ngừng sử dụng dịch vụ.

- 7.1 Trường hợp Bên A có nhu cầu tạm ngừng sử dụng dịch vụ, Bên A gửi văn bản đề nghị Bên B giải quyết và làm các thủ tục, thanh toán hết các khoản phí tính đến thời điểm tạm ngừng theo quy định hiện hành (nếu có).
- 7.2 Bên B có quyền tạm ngừng cung cấp dịch vụ sau khi thông báo trước cho Bên A tối thiểu 03 ngày làm việc nếu thuộc một trong các trường hợp dưới đây:
- Bên A vi phạm các nghĩa vụ được quy định tại hợp đồng. Trong trường hợp này, dịch vụ chỉ được khôi phục sau khi Bên A chấm dứt hành vi vi phạm, nộp đầy đủ các khoản phạt vi phạm, bồi thường thiệt hại theo yêu cầu của Bên B và phí khôi phục dịch vụ do Bên B quy định.
 - Bên B tổ chức nâng cấp, tu bổ, sửa chữa mạng lưới theo kế hoạch.
 - Các bên chưa thống nhất được về phí dịch vụ mới theo quy định tại hợp đồng.
 - Khi Bên B phát hiện ra bất cứ sai sót nào từ phía Bên A có ảnh hưởng đến việc sử dụng, phát hành hóa đơn điện tử.
 - Khi có yêu cầu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
- 7.3 Trường hợp có sự cố khẩn cấp hoặc bất khả kháng hoặc theo quy định của pháp luật, Bên B có quyền tạm ngừng cung cấp dịch vụ và có trách nhiệm thông báo cho Bên A trong vòng 24 giờ kể từ khi tạm ngừng cung cấp dịch vụ. Trường hợp có sự cố khẩn cấp hoặc bất khả kháng được hiểu là những sự kiện nằm ngoài tầm kiểm soát, khả năng lường trước và không liên quan đến sai phạm hoặc sơ xuất của Bên B, chẳng hạn: chiến tranh, bạo loạn, đình công, hỏa hoạn, lũ lụt, dịch bệnh, cách ly do kiểm dịch, cấm vận,...

Điều 8: Thời hạn hợp đồng và chấm dứt hợp đồng trước hạn.

- 8.1 Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký và được áp dụng trong thời gian sử dụng gói dịch vụ hóa đơn điện tử đã đăng ký.
- 8.2 Hợp đồng này chấm dứt trong các trường hợp sau đây:
- Hai bên thỏa thuận chấm dứt hợp đồng trước thời hạn.
 - Bên A sử dụng hết gói dịch vụ đã đăng ký mà không đăng ký sử dụng thêm.
 - Bên bị vi phạm hợp đồng có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng nếu bên vi phạm không khắc phục hậu quả trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu bằng văn bản của bên bị vi phạm.
 - Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.
- 8.3 Hậu quả của việc chấm dứt hợp đồng:
- Ngay sau khi chấm dứt hợp đồng, Bên A có trách nhiệm thanh toán cho Bên B đầy đủ mọi chi phí dịch vụ do Bên B cung cấp tính đến thời điểm chấm dứt hợp đồng và các khoản thanh toán khác (nếu có).
 - Trong trường hợp, nếu Bên A có nhu cầu tiếp tục lưu trữ hóa đơn tại hệ thống lưu trữ của Bên B, cước phí lưu trữ phát sinh được ghi nhận theo thỏa thuận của hai bên tùy thời điểm.
 - Giá trị mà Bên A đã thanh toán cho Bên B sẽ không được hoàn trả lại trong trường hợp Bên A đơn phương chấm dứt hợp đồng.
 - Việc chấm dứt hợp đồng không ảnh hưởng quyền và nghĩa vụ các bên phát sinh trước thời điểm chấm dứt hợp đồng.

Điều 9: Điều khoản thi hành.

- 9.1 Các bên cam kết tuân thủ đầy đủ các điều khoản và điều kiện đã thỏa thuận tại hợp đồng này với tinh thần thiện chí, trung thực và tạo điều kiện thuận lợi cho nhau trong quá trình thực hiện.
- 9.2 Hợp đồng này chỉ được sửa đổi, bổ sung khi được sự chấp thuận của các bên. Mọi nội dung sửa đổi, bổ sung chỉ có hiệu lực khi được lập thành văn bản và ký kết bởi đại diện có thẩm quyền của các bên.
- 9.3 Mọi tranh chấp phát sinh từ việc ký kết và thực hiện hợp đồng này sẽ được hai bên ưu tiên giải quyết bằng thương lượng, hoà giải, trên tinh thần thiện chí. Các bên có trách nhiệm tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ quy định tại hợp đồng không có tranh chấp, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.
- 9.4 Trong trường hợp các bên không thể giải quyết bằng thương lượng, hòa giải, mọi tranh chấp phát sinh hoặc liên quan đến hợp đồng này sẽ được giải quyết theo thủ tục tố tụng tại Tòa án. Quyết định bằng bản án có hiệu lực pháp luật là quyết định cuối cùng có giá trị bắt buộc đối với các bên. Mọi chi phí phát sinh trong quá trình giải quyết tranh chấp sẽ do bên thua kiện chịu theo quyết định tại bản án.
- 9.5 Hợp đồng này gồm 05 (năm) trang, được lập thành 03 (ba) bản, có giá trị pháp lý như nhau, Bên B giữ 01 (một) bản, Bên A giữ 02 (hai) bản làm căn cứ thực hiện.

Đại diện bên A**Đại diện bên B**

PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG

Kèm theo hợp đồng số: 232-2026/HDGH/PMBK-DOVANVINH

Thông tin yêu cầu cung cấp Giải pháp Hóa đơn điện tử

STT	Nội dung	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền (VND)	Ghi chú
1.	Hóa đơn Bách Khoa gói BK500	500	1.096	548.000	
2.	Số Hóa đơn tặng	0	Tặng không tính tiền		
3.	Phí bản quyền (năm)	1	500.000	500.000	
4.	Phí lưu trữ chứng từ		Tặng không tính tiền		Tặng trong 10 năm đầu sử dụng
	Cộng			1.048.000	
	Tiền thuế GTGT			-	
	Tổng tiền thanh toán			1.048.000	

Bằng chữ: Một triệu không trăm bốn mươi tám nghìn đồng

Đại diện bên A



Đại diện bên B

